

RECURSO CÍVEL Nº 5066580-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MARCO AURELIO DA SILVA FERRAZ (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REVISÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA PARIDADE ATIVO/INATIVO ATÉ REALIZAÇÃO DO CICLO DE AVALIAÇÃO, JÁ OCORRIDO NO ANO DE 2012. ENTENDIMENTO DO STF. AÇÃO AJUIZADA EM AGOSTO DE 2024. PRETENSÃO CONSUMADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, com manutenção da improcedência do pedido. Condene o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

5066580-15.2024.4.02.5101

510015344927 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5066580-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MARCO AURELIO DA SILVA FERRAZ (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do valor percebido a título de Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

"Sem relatório por força do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de ação ajuizada, sob o rito especial da Lei n.º 10.259/2001, contra a UNIÃO FEDERAL, objetivando a percepção da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST de acordo com o montante mínimo pago aos servidores em atividade, observado o limite de 80 (oitenta) pontos, bem como a condenação da parte ré a implantar em favor do autor a referida gratificação, no mesmo percentual atribuído aos servidores em atividade, no que concerne à avaliação institucional, bem como a pagar à demandante, respeitadas a prescrição quinquenal as diferenças da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST obtidas entre a pontuação paga à requerente e a que percebida pelos servidores em atividade, até a devida implantação.

Decido.

Da incompetência do Juizado Especial Federal

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Federal, por se tratar de nítida causa em que se resume à condenação da ré ao pagamento dos valores eventualmente devidos a título de gratificação GDPST. O art.

3º, §1º, III da Lei nº 10.259/01 é expresso ao excluir da competência dos JEFs apenas aquelas demandas em que há pedido expresso de anulação de ato administrativo, o que não se verifica no caso.

Ademais, deve ser afastada a preliminar suscitada pela ré, de incompetência dos Juizados Especiais Federais, uma vez que a parte autora não se insurge contra ato administrativo dotado de generalidade e abstratividade, estando o pedido circunscrito às respectivas esferas jurídicas. Logo, a demanda não se enquadra na vedação prevista no art. 3.º, § 1.º, III, da Lei 10.259/01.

Por fim, vale pontuar que, ao se aplicar o entendimento proposto, os Juizados Especiais Federais teriam suas competências drasticamente reduzidas, haja vista que, em essência, praticamente todos os atos da administração são atos administrativos, o que lhes esvaziaria a competência a praticamente apenas às matérias tributárias e previdenciárias de menor complexidade. Decerto que não foi esse o espírito da norma, mas, seguramente, o de conferir celeridade e acesso à justiça ao maior número de demandas; entendimento alinhado com a TNU (TNU, PEDILEF 05025711920144058309, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA, DOU 06/05/2016).

Da impugnação à gratuidade de justiça

No que se refere à impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoal natural, sendo que o juiz somente poderá indeferir o pedido se evidenciada a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Nesse sentido, cabe ao impugnante elidir a presunção de pobreza legal, provando que o declarante está em condições financeiras de suportar os encargos financeiros do processo e, desse modo, caberá então ao impugnado/declarante comprovar a sua real necessidade, ônus do qual não se desincumbiu, devendo ser observado, ainda, que as fichas financeiras corroboram a renda compatível com a alegada hipossuficiência econômica.

Não se olvide que essa circunstância já foi objeto de análise por ocasião do deferimento do benefício, quando o Juízo, então, entendeu que a declaração de hipossuficiência, aliada às fichas financeiras (que demonstram rendimentos brutos pouco acima de 3 salários mínimos) e a idade avançada do autor (79 anos), eram suficientes para a comprovação da alegada hipossuficiência.

Sendo assim, **mantenho a decisão que deferiu a gratuidade de justiça.**

Da Natureza das Gratificações de Desempenho

Analisando o contexto em que foram instituídas as gratificações de produtividade, chega-se à conclusão de que a controvérsia cinge-se, invariavelmente, à aplicação do princípio da paridade com os servidores ativos, conforme previsto no § 8º do art. 40 da Carta da República na redação anterior à EC 41/2003 de 19/12/2003.

Em princípio, pela própria natureza da gratificação, atrelada que está ao critério de produtividade, daí o seu caráter propter laborem, não haveria como se aplicar aos inativos e pensionistas, uma vez associada ao efetivo exercício de atividade, de forma individual e personalíssima.

Contudo, na prática, foram concedidos verdadeiros acréscimos remuneratórios, sob o rótulo de gratificações de produtividade, na medida em que foram pagas de maneira indiscriminada, cabendo ao Poder Executivo – ou, em última análise, aos titulares de cada órgão ou entidade da Administração Pública Federal (art. 9º do Decreto nº 4.247/2002, que regulamentou a Lei nº 10.404/2002) –, dispor sobre os critérios de avaliação. À míngua de regulamentação dos parâmetros de aferição da produtividade, essas gratificações acabaram por se desvincular de sua essência, adotando-se percentual a ser aplicado, em caráter linear e genérico, a todos os servidores em atividade.

Tanto assim que os próprios inativos foram contemplados – o que, por si só, desnatura a gratificação –, por força de verdadeira ficção jurídica, com o percentual mínimo de produtividade, quando, pela sistemática adotada, haveriam de ser beneficiados pelo mesmo percentual aplicável aos servidores em atividade indistintamente, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da paridade então em vigor.

Devido à falta de regulamentação do critério de avaliação de desempenho, que constitui o pressuposto fático à sua percepção, a gratificação perde seu caráter individual, passando a assumir uma conotação geral, portanto, extensível aos inativos

e pensionistas, consoante o precedente do E. Supremo Tribunal Federal, quando do recente julgamento, em sessão plenária, do Recurso Extraordinário nº 476.279-0/DF, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Sepúlveda Pertence.

Não se pode admitir a prática de concessão de reajustes de vencimentos travestidos de gratificações de desempenho, com nítido escopo de alijar os servidores inativos do âmbito de incidência da vantagem remuneratória, senão como forma de burlar a norma constitucional que impunha a extensão de reajustes e vantagens aos servidores inativos, que, por esta razão, não pode ser corroborada pelo Poder Judiciário.

Do Pedido de Implementação em Folha de Pagamento e da Prescrição das parcelas anteriores

O artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 enuncia que o prazo prescricional referente às pretensões contrárias à Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos. Assim, caso procedente o pedido, tendo sido proposta a presente ação em 30/08/2024, as parcelas anteriores a 3/08/2019 encontram-se alcançadas pela prescrição.

Assim, analisando a gratificação, destaco que a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST foi instituída pela Medida Provisória nº 431, de 14/05/2008, convertida na Lei 11.784/2008, que acrescentou o art. 5º-B à Lei 11.355/2006 (art. 40), com a seguinte redação:

“Art. 5º-B. Fica instituída, a partir de 1º de março de 2008, a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, quando lotados e em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no Ministério da Previdência Social, no Ministério da Saúde, no Ministério do Trabalho e Emprego e na Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional do respectivo órgão e da entidade de lotação. (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008)

§ 1º A GDPST será paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 30 (trinta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis, classes e padrões, ao valor estabelecido no Anexo IV-B desta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2008. (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008)

§ 2º A pontuação referente à GDPST será assim distribuída: (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008)

I - até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual; e (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008)

II - até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008)

§ 3º Os valores a serem pagos a título de GDPST serão calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho individual e institucional pelo valor do ponto constante do Anexo IV-B desta Lei de acordo com o respectivo nível, classe e padrão. (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008).

(...)

§ 11. Até que seja publicado o ato a que se refere o § 8º deste artigo e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os servidores que fazem jus à GDPST, perceberão a referida gratificação em valor correspondente a 80 (oitenta) pontos, observados o nível, a classe e o padrão do servidor. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)”

Aplica-se, também, em relação a essa gratificação o entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 20/STF, de extensão aos inativos e pensionistas.

No entanto, o § 11 do art. 5º-B da Lei 11.355/06, na redação conferida pela Lei nº 11.907/2009, estabeleceu que a GDPST seria paga em valor correspondente a oitenta pontos até que fosse regulamentada a citada gratificação e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional.

Sobre isso, o STF, no julgamento do RE 662406, firmou entendimento de que o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é a data da homologação do resultado das avaliações, após a

conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior:

DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA - GDAFTA. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO. 1. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior. 2. É ilegítima, portanto, nesse ponto, a Portaria MAPA 1.031/2010, que retroagiu os efeitos financeiros da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDAFTA ao início do ciclo avaliativo. 3. Recurso extraordinário conhecido e não provido. (RE 662406, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13- 02- 2015 PUBLIC 18-02-2015)

Portanto, o direito ao pagamento paritário das gratificações de desempenho, entre servidores ativos, inativos e pensionistas, encerra-se com a homologação dos resultados referentes ao primeiro ciclo de avaliações (individual e institucional), porquanto, deste momento em diante, a gratificação perde o caráter genérico e adquire natureza pro labore faciendo, passando a admitir o pagamento diferenciado.

Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde editou a Portaria n. 3.627/2010, fixando os critérios para avaliação dos servidores em atividade, e o primeiro ciclo de avaliação naquele órgão teve início em 01/01/2011 e término em 30/06/2011. A Portaria Normativa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde nº 721/2011, de 6 de julho de 2011, homologou o resultado do primeiro ciclo de avaliações.

Assim, a paridade teve como final a data de 06/07/2011, de maneira que o pedido de implantação da gratificação em paridade com os servidores da ativa deve ser julgado improcedente.

Com relação à prescrição, a parte autora pleiteia as diferenças vencidas da GDPST a partir de agosto de 2019 (conforme planilha de cálculos do evento 1 - anexo 5).

Dessa forma, é certo que, tendo a presente ação sido ajuizada em 30/08/2024, já se encontra prescrito o direito às parcelas de GDPST pretéritas, cuja homologação do primeiro ciclo avaliativo ocorreu em 06/07/2011.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. ENUNCIADO 68 DAS TR-SJRJ. PARIDADE INDEVIDA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DA GDPST. PRECEDENTE DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL (RE 662.406). ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA 6ª TR PELA NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 105 DAS TR-SJRJ. A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA ENTIDADE PÚBLICA AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA OCORRE EM 5 ANOS (ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932). PARIDADE DEVIDA ATÉ 30/06/2011. AÇÃO AJUIZADA EM 2019. PERÍODO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO NEGADO.

DECISAO: A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO AUTOREL mantendo em sua totalidade a sentença a quo. Condene a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, suspensos tendo em vista a gratuidade deferida. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se, e devolvam-se os autos ao Juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

(TRF2, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, 5007864-11.2019.4.02.5120, Rel. ALESSANDRA BELFORT BUENO, 5º Núcleo de Justiça 4.0 - Acervo, Rel. do Acórdão - ALESSANDRA BELFORT BUENO, julgado em 27/05/2020, DJe 01/06/2020)

Assim, mais uma vez, não há se falar no recebimento de diferenças, seja porque eventual caráter geral da gratificação teve fim com a efetivação do primeiro ciclo de avaliações, seja por se encontrarem prescritas as parcelas anteriores a julho de 2011.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, incisos I e II do novo Código de Processo Civil, **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO** de implantação em contracheque da GDPST no mesmo patamar pago aos servidores da ativa; e **DECLARO A PRESCRIÇÃO DO DIREITO** à percepção das parcelas pretéritas da gratificação pleiteada neste processo.

Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Não havendo interposição de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

Oportunamente, dê-se baixa e archive-se, observadas as cautelas de praxe."

Em suas razões, a parte autora reitera os argumentos da petição inicial, no sentido de que, em se tratando de pensionista com direito à paridade, os valores recebidos a título de GDPST devem observar a idêntica pontuação concedida aos servidores ativos. Pede a reforma da sentença para o fim de julgar procedente o pedido.

VOTO

Com efeito, após a Emenda Constitucional 41, com as modificações também trazidas pela Emenda Constitucional 47, que alteraram a paridade ativo/inativo, existente na Constituição de 1988 original, não há mais que se falar em inativo percebendo o mesmo valor de gratificação que o servidor ativo.

Sem embargo, mediante determinadas condições, que são transcritas no Enunciado 105 das TRRJ, com a adição da Súmula Vinculante 20 do STF, não existe mais essa paridade.

Assim, segundo o referido enunciado, ao final do último ciclo de avaliação, cessa a dita paridade, *mutatis mutandis, verbis*:

"Súmula Vinculante 20

*A **Gratificação de Desempenho** de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 **até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação** a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos."*

Porém, especificamente, no processo em questão, há a manutenção da paridade ativo/inativo, porque isso é previsto, de forma expressa, na Emenda Constitucional 47, em seu artigo 3º, **caso se considere que a gratificação de desempenho é, na realidade, genérica.**

Ocorre que o direito à paridade deve, mesmo assim, ter um limite, que é a época em que os ativos deixam de receber a mesma pontuação - porque, nesse caso, há diferentes pontuações entre os ativos, de modo que, **se a gratificação era genérica antes, deixou-se de sê-lo**, segundo a jurisprudência do STF, mas, somente, **na data da homologação do ciclo de avaliação**.

Com efeito, assim se expressa a jurisprudência, *in verbis*:

*"Processo AC 00122793220094013300
AC - APELAÇÃO CÍVEL - 00122793220094013300*

Relator(a) JUÍZA FEDERAL MARIA CANDIDA CARVALHO MONTEIRO DE ALMEIDA

Sigla do órgão TRF1

Órgão julgador PRIMEIRA TURMA

Fonte e-DJF1 DATA:12/05/2016 PAGINA:

Decisão A Turma, por unanimidade, deu provimento parcial às apelações e à remessa oficial.

SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO À PARIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENSÕES. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA IN LABORE FACIENDO. NÃO EXTENSÍVEL AOS INATIVOS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO GENÉRICA. EXTENSÍVEL AOS INATIVOS. SÚMULA VINCULANTE 20/STF. SÚMULA VINCULANTE 34/STF. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. 1. Prejudicial da prescrição quinquenal acolhida para reconhecer a prescrição somente das parcelas vencidas e não pagas anteriores ao quinquênio que antecede imediatamente a propositura da ação, consoante a Súmula 85 do STJ. 2. A diferenciação quanto aos valores pagos, a título de gratificação de desempenho, entre os servidores ativos e inativos é constitucional, desde que haja uma diferenciação entre os servidores em atividade, baseada na realização das avaliações de desempenho. 3. Não obstante a natureza pro labore faciendo das gratificações de desempenho, a falta de realização das respectivas avaliações de desempenho dos servidores em atividade transmuda-lhes em uma gratificação de natureza genérica, extensível aos inativos pelo princípio da paridade. Precedentes do STF e Súmulas Vinculantes 20 e 34. 4. De acordo com o parágrafo único do art. 3º da EC 47/2005, o servidor aposentado por tempo de contribuição, que tenha ingressado no serviço público até 16/12/1998, desde que cumpridos os requisitos constantes dos incisos I a III do citado dispositivo, faz jus à paridade entre os seus proventos e a remuneração dos servidores em atividade, observando-se igual critério de revisão às respectivas pensões. Essa regra somente tem relevância com relação às gratificações genéricas. 5. No que tange às gratificações que efetivamente são in labore faciendo, isto é, pagas conforme os resultados obtidos pelos servidores, é constitucional o pagamento de valores diferenciados a ativos e inativos. 6. "A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos" (Súmula 20/STF). 7. Assim como a Suprema Corte entendeu que a GDASST, que sucedeu a GDATA é devida (Súmula Vinculante 34/STF), à parte autora deve ser reconhecida a paridade com relação às demais gratificações congêneres à GDATA, devidas aos servidores em atividade na unidade em que o aposentado/ instituidor estava lotado, no período imediatamente anterior à sua aposentação, no mesmo percentual devido aos referidos servidores ativos. 8. O STF firmou a tese, dotada de repercussão geral, de que "o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior" (RE 662.406, Relator o Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJepubl. em 03/08/2015). 9. Sobre as parcelas vencidas devem incidir correção monetária e juros de mora, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época do trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal. Aplicação uniforme dos parâmetros para a realização dos cálculos judiciais. Princípio da isonomia. Economia processual. Adequação à jurisprudência dos Tribunais Superiores em matéria repetitiva. 10. "Cuidando-se de ação individual, ainda que litisconsórcio, em que se pleiteiam direitos pecuniários de servidor público, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (AC 0024899-42.2010.4.01.3300 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 20/01/2016). 11. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.

Data da Decisão 09/03/2016

Data da Publicação 12/05/2016"

Então, para saber qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional, é preciso saber quando ocorreu o início do ciclo de avaliação, comprovadamente implementada. Nesse sentido:

"Processo PEDIDO 00370741120144013500

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

Relator(a) JUIZ FEDERAL GABRIEL BRUM TEIXEIRA

Fonte

17/02/2017

Decisão

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal suscitado pelo(a) autor(a) em face de acórdão proferido por Turma Recursal da 1ª Região, que condenou a União ao pagamento de parcelas relativas à Gratificação de Desempenho da Previdência, da Saúde e do Trabalho - **GDPST em paridade** com os servidores em exercício, com efeitos financeiros retroativos à data de publicação da **Portaria** n. 3.627/2010 - Ministério da Saúde (22/11/2010), e fixou o critério para cálculo dos juros e correção monetária segundo os parâmetros do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação que lhe foi conferida pela Lei 11.960/2009. O juízo sentenciante deu parcial provimento ao pedido para pagamento da **GDPST** equivalente a 80 pontos, desde a sua concessão até o último dia do mês de junho/2011, conforme requerido na inicial, respeitada a prescrição quinquenal. Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo improvimento do incidente. O incidente de uniformização foi admitido na origem. É o breve relato. DECIDO. Alega o(a) recorrente que a interpretação adotada no acórdão vergastado destoia do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que (a) em sede de repercussão geral (RE 662406), fixou a tese de que o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, (b) declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (ADI 4.357). Defende que o termo final para pagamento da **GDPST** é 13/02/2012, data da publicação da **Portaria** CGESP de 30/01/2012, e que deve ser aplicado o IPCA para correção monetária das parcelas devidas. Almejando a demonstração da divergência jurisprudencial, o(a) recorrente aponta julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Turma Nacional de Uniformização e da Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Deixo de apreciar os arestos do STF, do STJ e da TNU, atinentes à sistemática de cálculo de juros e correção monetária, vez que imprestáveis ao aviamento do incidente de uniformização regional, por ausência de previsão contida no art. 14, §1º, da Lei 10.259/2001. Os paradigmas da Turma Recursal do Distrito Federal (Processos n. 2010.34.00.903250-4 e n. 2012.34.00.945837-0), decidiram no sentido de reconhecer aos inativos o direito de receberem a **GDPST** na mesma pontuação atribuída aos servidores em atividade, durante o interstício em que estes não forem efetivamente avaliados nas condições específicas previstas na Lei 11.784/2008. O ponto dissonante entre os arestos cotejados gravita em torno da delimitação do termo final em que os inativos fazem jus à percepção da **GDPST em paridade** com os servidores da ativa, que fora fixado no acórdão recorrido em 22/11/2010, data de publicação da **Portaria** n. 3.627/2010, do Ministério da Saúde, enquanto os paradigmas estendem esse direito até o momento em que os servidores em exercício forem efetivamente avaliados. Nesse passo, reconheço a similitude fático-jurídica e a divergência jurisprudencial entre o julgado da Turma Recursal de Goiás e os paradigmas da Turma Recursal do Distrito Federal, requisitos indispensáveis ao conhecimento do incidente de uniformização. Contudo, inexistente dissídio jurisprudencial quanto ao critério fixado no acórdão recorrido para correção monetária de parcelas, ante a inadequação dos paradigmas apontados. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.389/CE (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 03/06/2014), com repercussão geral reconhecida, decidiu que a extensão aos inativos prolonga-se no tempo até a data de conclusão do primeiro ciclo de avaliação de desempenho (na hipótese, analisava-se a GDPGPE). No entendimento da Suprema Corte, enquanto não adotadas as medidas para avaliação de desempenho dos servidores em atividade, a gratificação possui caráter genérico e deve ser paga nos mesmos moldes aos inativos. A controvérsia acerca da conclusão do primeiro ciclo de avaliação foi dirimida pela augusta Corte no RE 662.406/AL (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 18/02/2015), ao assentar que é a data da homologação do resultado que se considera concluída a avaliação que confere o caráter pro labore faciendo à gratificação de desempenho. A Turma Nacional de Uniformização possui entendimento alinhado à jurisprudência do STF segundo o qual as gratificações de desempenho só perdem o traço de generalidade após a conclusão do primeiro ciclo de avaliação individual/institucional de desempenho, nos termos do respectivo regulamento, de sorte que até a efetiva conclusão e divulgação dos resultados da avaliação os inativos fazem jus ao recebimento da vantagem na mesma pontuação atribuída aos ativos (PEDILEF 05021005220134058401, Relator Juiz Federal BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ, DOU 24/04/2015). Não discrepando do STF e da TNU, a Turma Regional de Uniformização da 1ª

Região assentou que o resultado do primeiro ciclo de avaliação de desempenho da GDPST, no âmbito do Ministério da Saúde, foi homologado pela Portaria CGESP de 30/01/2012, publicada no Boletim de Serviço do Ministério da Saúde n. 7 - Ano 27, de 13/02/2012, sendo este o termo final para pagamento da referida vantagem, consoante ementa de julgado ora colacionada por excerto: INCIDENTE de UNIFORMIZAÇÃO de JURISPRUDÊNCIA. MINISTÉRIO da SAÚDE. GDPST - GRATIFICAÇÃO de DESEMPENHO da CARREIRA da PREVIDÊNCIA, da SAÚDE E DO TRABALHO - EXTENSÃO AOS INATIVOS ATÉ A EFETIVA CONCLUSÃO DO PRIMEIRO CICLO de AVALIAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DAS AVALIAÇÕES - INCIDENTE PROVIDO. 1. Termo final da incidência da GDPST aos servidores inativos é 13/02/2012 - data da publicação da **portaria** que homologou o resultado final das avaliações correspondentes, encerrando o caráter genérico da gratificação. 2. Incidente de uniformização provido. (...) Desse modo, na esteira do entendimento do STF, o resultado do primeiro ciclo de avaliação de desempenho da GDPST, no âmbito do Ministério da Saúde foi homologado pela **Portaria** CGESP de 30 de janeiro de 2012, publicada no Boletim de Serviço do Ministério da Saúde n. 7 - Ano 27, de 13/02/2012, termo final do caráter genérico da referida gratificação, a qual, desde então, passou a ser pro labore faciendo. Ante o exposto, voto pelo provimento do incidente, para uniformizar a tese ora debatida no sentido de que o termo final do pagamento da GDPST é a data de 13/02/2012, encerrando o caráter genérico da gratificação. (PEDIDO 308893201040135, Relatora Juíza Federal GENEVIEVE GROSSI ORSI, Diário Eletrônico 08/04/2016) No presente caso, há de ser considerado como termo final para pagamento da gratificação de desempenho em comento aquele fixado na sentença, ou seja, até o último dia do mês de junho/2011, porquanto está o julgador adstrito aos limites traçados na lide a partir do próprio pedido da parte. Embora o(a) recorrente pretenda a extensão desse pagamento até 13/02/2012, data de publicação da **Portaria** CGESP de 30/01/2012, tal inovação recursal é incabível em sede de incidente de uniformização, motivo pelo qual a data a ser considerada como limite para pagamento da GDPST deve ser aquela indicada pela parte autora na inicial. Assim, cabe a aplicação subsidiária da Questão de Ordem n. 10 da TNU. ESSE O QUADRO, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao incidente de uniformização de jurisprudência, para reafirmar entendimento segundo o qual é devido o pagamento da GDPST ao(a) autor(a) na mesma pontuação concedida aos servidores em atividade, desde a sua concessão até o último dia do mês de junho de 2011, conforme requerido na inicial. Intimem-se. Palmas (TO), 21 de novembro de 2016. Juiz Federal GABRIEL BRUM TEIXEIRA Relator

Data da Decisão 21/11/2016

Data da Publicação 17/02/2017" (grifa-se).

Observa-se que, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal e da Turma Nacional de Uniformização, **a GDPST perdeu o seu caráter genérico em 13/02/2012.**

Considerando que **a presente ação foi proposta em 30/08/2024**, nenhuma diferença é devida, em razão da prescrição quinquenal.

Nesse contexto, a improcedência do pedido deve ser mantida por esta instância revisora.

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, com manutenção da improcedência do pedido. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.**